

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3620/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสาว พวงเงิน สุขเกษม

โจทก์

นาย นิรันดร์ เศรษฐี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 274

แถบป้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่จดทะเบียนไว้แล้วใช้ผ้าพื้นสีกรมท่าตัวอักษรคำว่า KIKADA สีเหลือง แต่ที่จำเลยทำขึ้นใช้ผ้าพื้นสีขาว ตัวอักษรคำว่า KIKDA สีดำ ซึ่งต่างกันแต่เพียงสีของแถบป้ายกับสีของตัวอักษรและลีลาการเขียนอักษรเท่านั้นแต่ชื่อที่เรียกขานเป็นอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว อาจทำให้ผู้ซื้อหลงผิดได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ในความรับผิดทางอาญานั้น หากนิติบุคคลกระทำความผิดนอกจากนิติบุคคลนั้นจะต้องรับผิดแล้ว ผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นย่อมต้องรับผิดด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นจะเป็นกรรมการของนิติบุคคลนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ก. ที่กระทำความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น จำเลยจึงมีความผิดด้วย แม้

จำเลยจะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนมาแสดงว่าจำเลยมิใช่กรรมการของบริษัทก.
ก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า ผู้เสียหายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "KIKADA" สำหรับสินค้าจำพวกป้ายคอเสื้อไว้ในราชอาณาจักรเมื่อปี 2529 โดยกำหนดรูปแบบ พื้นสีน้ำเงินและตัวอักษรสีทอง วันที่ 18 มีนาคม 2534 จำเลยได้เลียนแบบ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้เสียหายสำหรับสินค้าจำพวกป้ายคอเสื้อ โดยทำเป็น เนื้อผ้าตัวนพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274, 33 และ 30 ของ กลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง แต่ของกลางให้รับ

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 31 ของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ร่วมมีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่าคิคาด้า (KIKADA) ซึ่งเป็นแถบป้ายติดไว้ที่คอเสื้อผ้าและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้ว โจทก์ร่วมว่าจ้างให้บริษัทเกมมัสไต์ส จำกัด หรือร้านเกมมัสไต์สเป็นผู้จัดทำแถบป้ายเครื่องหมายดังกล่าวตลอดมาหลายครั้ง ต่อมาเมื่อลูกค้า แจ้งให้โจทก์ร่วมทราบว่า มีผู้ปลอมแปลงสินค้าของโจทก์ร่วมโดยใช้แถบป้ายเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีข้อความยี่ห้อ เดียวกับโจทก์ร่วมส่งไปขายยังต่างประเทศ โจทก์ร่วมสืบเสาะทราบว่าที่ร้านเกมมัสไต์สได้ทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้ามีข้อความว่าคิคาด้า (KIKADA) เช่นเดียวกับของโจทก์ร่วม แต่ต่างกันเฉพาะพื้นผ้ากับสีเท่านั้นจึงแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลย เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นร้านเกมมัสไต์สพบแถบป้ายเครื่องหมายการค้าซึ่งมีข้อความว่าคิคาด้า(KIKADA) จำนวน 41 ม้วน จึงยึดเป็นของกลาง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตั้งโจทก์ฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิใช่กรรมการผู้จัดการบริษัทเกมมัสไต์ส จำกัด จำเลยเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัทดังกล่าว ไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้าของกลางนั้น เห็นว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมเบิกความยืนยันว่า พยานได้ติดต่อกับจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการของร้านเกมมัสไต์สเป็นผู้จัดทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้าว่าคิคาด้า (KIKADA) ซึ่งพยานได้ติดต่อกับจำเลยให้ทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาหลายครั้งแล้ว ทั้งยังได้ความจากโจทก์ร่วมอีกว่า ร้านของโจทก์ร่วมและจำเลยอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าอินทราด้วยกัน ห่างกันประมาณ 100 เมตร ซึ่งจำเลยเบิกความรับว่ารู้จักโจทก์ร่วมมาประมาณ 7 ปีแล้ว ดังนั้นจึงเชื่อว่าโจทก์ร่วมย่อมรู้ดีว่าร้านดังกล่าวใครเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ตามคำของร้อยตำรวจเอกชาติชาย เทียมฉัตร พยานโจทก์ผู้ตรวจค้นและจับกุมจำเลยก็ได้ความว่า เมื่อพยานแสดงหมายค้น จำเลยยินยอมและเป็นผู้นำค้นร้านเกมมัสไต์สจนยึดได้ของกลาง เมื่อพยานสอบถาม

จำเลยก็ทราบจากจำเลยที่ว่าจำเลยเป็นเจ้าของร้านเกมมาส์ไต้ล จึงแจ้งข้อหาแก่จำเลย และจับกุมมาดำเนินคดีตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.6 ยิ่งไปกว่านั้นตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมาย จ.8 จำเลยก็หาได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยมิใช่เจ้าของร้านที่ค้นพบเครื่องหมายการค้าของกลางไม่ กลับให้การว่าจำเลยนำค้นพบของกลางวางอยู่ที่ตู้โชว์หน้าร้านของจำเลย พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวจึงรับฟังได้อย่างปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้ดำเนินการบริษัทเกมมาส์ไต้ล จำกัด หรือร้านเกมมาส์ไต้ลที่รับทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม และถือโอกาสทำเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวขึ้นมาจำหน่ายแก่ผู้ที่นำไปติดปลอมสินค้าของโจทก์ร่วมกล่าวคือ แถบป้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่จดทะเบียนไว้แล้วใช้ผ้าพื้นสีกรมท่า ตัวอักษรคำว่า KIKADA สีเหลือง แต่ที่จำเลยทำขึ้นใช้ผ้าพื้นสีขาว ตัวอักษรคำว่า KIKADA สีดำ ซึ่งต่างกันแต่เพียงสีของแถบป้ายกับสีของตัวอักษรและลีลาการเขียนตัวอักษรเท่านั้น แต่ชื่อที่เรียกขานเป็นชื่ออย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันแล้วอาจทำให้ผู้ซื้อหลงผิดได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดดังโจทก์ฟ้อง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนมาแสดงว่าจำเลยมิใช่กรรมการของบริษัทเกมมาส์ไต้ล จำกัด จึงน่าเชื่อยิ่งกว่าคำพยานโจทก์นั้น เห็นว่า ในความรับผิดชอบทางอาญานั้น หากนิติบุคคลกระทำความผิดนอกจากนิติบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นย่อมต้องรับผิดชอบด้วย โดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะเป็นกรรมการของนิติบุคคลนั้นหรือไม่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเกมมาส์ไต้ล จำกัด ที่ยึดได้เครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบเป็นของกลาง จำเลยจึงต้องมีความผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้ว"

พิพาทขายิน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ที่ระบุว่าผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้
อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร
เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษ จาก
ข้อความที่ระบุไว้ในมาตราดังกล่าวข้างต้น สามารถเห็นจุดมุ่งหมายในการลงโทษการ
ฉ้อโกงทางการค้าชนิดที่ทำการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ง
อาจทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดไปโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนั้น แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม
กันแล้วจะมองเห็นคล้ายของจริง อันทำให้ประชาชนหลงเชื่อได้ว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้อื่น การเลียนจะมีลักษณะใกล้เคียง
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพียงใดนั้นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป การ
เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นต้องมีเจตนาพิเศษคือมีมูลเหตุจงใจเพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนนั้นเป็นของผู้อื่น ฉะนั้นจึงต้องมี
การนำเครื่องหมายการค้าที่เลียนของผู้อื่นนั้นไปประทับหรือติดไว้กับสินค้าของตน
แล้ว เพราะถ้าทำเลียนไว้แต่ไม่นำไปติดกับสินค้าของตนก็ไม่มีข้อเท็จจริงที่จะให้
ประชาชนหลงเชื่อได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 569/2506, 779/2506, 1480/2506)

ส่วนการวินิจฉัยว่าประชาชนจะหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าอีกอันหนึ่งหรือไม่นั้น ศาลมีอำนาจพิจารณาตนเองจากวัตถุดิบที่
ปรากฏต่อศาล โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้เพราะวัตถุดิบ
แสดงให้เห็นได้ดีกว่าพยานบุคคล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2476,591-
592/2477)นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่วไป มิใช่จากความรู้สึก
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2470,97/2512) องค์
ประกอบความผิดที่สำคัญของมาตรานี้ก็อย่างหนึ่งก็คือเครื่องหมายการค้าที่ถูกเลียน
นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้ภายในหรือนอกราชอาณาจักรแล้ว
และผู้เลียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องรู้ด้วยว่าเครื่องหมายที่ตนเลียนนั้นเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 645/2507
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเครื่องหมายตรา "คนขี่ควาย" ซึ่งได้จดทะเบียน
แล้ว ส่วนสินค้าของจำเลยใช้เครื่องหมายตรา "ลิงขี่ควาย" ไม่ได้จดทะเบียน เมื่อมอง
ดูเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
จำเลยเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของโจทก์ได้จึงเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ มีความผิดตามมาตรา 274 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298-299/2510
เครื่องหมายการค้าบริษัทโจทก์จดทะเบียนไว้บนแคปซูล ตัวอักษรโรมันตัวเขียนเล็ก
มา 12 ปีแล้ว จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้น
ต้นด้วยอักษรตัวเดียวกันและมี 7 ตัวเท่านั้นแต่เวลาจำเลยนำมาใช้บนแคปซูลใช้
อักษรโรมันตัวเขียน 7 ตัวอย่างของบริษัทโจทก์ ทำขนาด ทำลักษณะและลีลาในการ
เขียนอย่างบริษัทโจทก์โดยขนาดเดียวกันเหมือนอย่างของบริษัทโจทก์ ย่อมเป็นการ
เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทโจทก์จะนั้นไม่ว่า
จำเลยจะควบคุมผู้ขายปลีกหรือผู้ซื้อหรือไม่ เจ้าพนักงานจะยอมจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าให้จำเลยหรือไม่ จะมีประชาชนได้ซื้อโดยผิดหลงหรือยัง จำเลยก็
มีความผิดตามมาตรา 274 จิตฤดี วีระเวสส์